

Nr. 264 Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 7. Dezember 1938

R 43 II/1516a, Bl. 136–139 Ausfertigung, Umdruck¹

*Beginn:
Beginn:*

Eilt!

Betr.: Entwurf eines Strafgesetzbuchs für die deutsche Wehrmacht.

Am 30. Dezember 1936 ist dem Kabinett der Entwurf eines Strafgesetzbuchs für die deutsche Wehrmacht vorgelegt worden². Das Oberkommando der Wehrmacht hat schon mehrfach darauf hingewiesen, daß die Verabschiedung dieses Entwurfs beschleunigt werden muß. Der Entwurf ist aufgebaut auf dem Entwurf eines Deutschen Strafgesetzbuchs³. Ich hatte deshalb darum gebeten, auch diesen Entwurf beschleunigt zu verabschieden.

Dieser Bitte ist bisher nicht entsprochen worden.

Der Zustand, der dadurch herbeigeführt wird, ist für die Wehrmacht nicht länger erträglich.

Ich war genötigt, während der Spannungszeit im Sommer dieses Jahres dem Führer Verordnungen über ein Kriegssonderstrafrecht und über das militärische Strafverfahren im Kriege vorzulegen, die im Falle einer Gesamtmobilmachung in Kraft gesetzt worden wären. Der Führer hat die Verordnungen, die nicht verkündet sind, unterzeichnet⁴. Beide Verordnungen waren – was ich dem Führer auch vorgetragen habe – ausgesprochene Notlösungen. Notgedrungen mußten sie sich an den bestehenden, allseits für reformbedürftig erachteten Rechtszustand⁵ anlehnen und konnten die durch einen Kriegszustand bedingten Neuerungen und Verschärfungen nur flickweise bringen.

Ich halte es für außerordentlich bedenklich, wenn die Wehrmacht einmal ohne ein sorgfältig vorbereitetes Kriegsstrafrecht mobil machen müßte. Eine geordnete, straffe und strenge Strafrechtspflege im Kriege ist ein wichtiger Bestandteil der Landesverteidigung. Weder das geltende Militärstrafgesetzbuch noch die geltende Militärstrafgerichtsordnung bieten eine Grundlage dafür. Es muß deshalb unter allen Umständen jedenfalls das militärische Strafrecht und Strafprozeßrecht endlich erneuert werden.

Dazu zwingt auch die Notwendigkeit, schon im Frieden den Gang der militärischen Strafrechtspflege zu vereinfachen und die Tatbestände den Anforderungen der Zeit anzupassen. Grundsätze, die die Wehrmachtjustiz im Ernstfall anwenden soll, müssen den militärischen Dienststellen, den Wehr-

¹ Nachrichtlich an sämtl. Reichsminister und mehrere ORBeh.; Abdrucke in R 3001/20855, Bl. 380–383; R 3001/22295, Bl. 258–261. Vgl. APK I 1, Reg. Nrr. 11870, 12777; I 2, Reg. Nrr. 22099, 23466. Darstellung: GRUCHMANN, Justiz, S. 817 f.

² Zu dieser KabVorl. des RKrM wie zur nachgenannten Anmahnung einer raschen Verabschiedung s. ARH III, Nr. 82 Anm. 17. Der Entw. war 1937 durch den Militärstrafrechtsausschuß der ADR noch überarbeitet worden; Protokolle in R 3001/22295; R 61/414 und 415.

³ Zum DStGB-Entwurf s. Dok. Nrr. 106, 155, 208, 209, 220, 245.

⁴ Es handelte sich um die VO über das Sonderstrafrecht im Kriege und bei besonderem Einsatz (KriegssonderstrafrechtsVO) und die VO über das militärische Strafverfahren im Kriege und bei besonderem Einsatz (Kriegsstrafverfahrensordnung – KStVO), welche Hitler auf Vortrag von GFM Keitel am 17. 8. 1938 vollzogen hatte und die (nachdem das DStGB nicht zustande kam) unter diesem Datum unmittelbar vor Kriegsbeginn am 26. 8. 1939 verkündet wurden (RGL. I S. 1455, 1457; OSTENDORF, Dokumentation, S. 294–314), zus. mit vier DVOn bzw. ErgVOen; s. MA, RW 19/482; R 3001/22290; R 3001/22296; ABSOLON, Wehrmacht IV, S. 392.

⁵ D.h. an das alte Militärstrafgesetzbuch (MStGB) vom 20. 6. 1872 i.d.F. vom 16. 6. 1926 (RGL. I S. 275) mit einigen seither ergangenen Novellierungen; s. ARH III, Nr. 82 Anm. 1; generell ABSOLON IV, S. 333–336.

Dezember 1938

machtsjuristen und den zahlreichen Ergänzungsrichtern, die aus dem Bereich der allgemeinen Justiz im Ernstfall übernommen werden, rechtzeitig bekanntgegeben werden. Nicht bloß für die Waffenführung, sondern auch für die militärische Rechtspflege gilt der Grundsatz, daß das, was im Frieden nicht geübt ist, im Kriege nicht erfolgreich angewandt werden kann. Alle beteiligten Stellen der Wehrmacht müssen sich deshalb lange Zeit vor dem Ernstfall mit den für den Krieg bestimmten Vorschriften vertraut machen können.

Diese Erwägungen zwingen mich, mir Klarheit darüber zu verschaffen, ob die Reformarbeiten des Oberkommandos der Wehrmacht auf dem neuen Recht aufgebaut werden können oder ob ihnen das veraltete geltende Recht zugrunde gelegt werden soll. Ich muß daher eine schnelle Entscheidung darüber erbitten, ob die Verabschiedung und Inkraftsetzung des allgemeinen Strafrechts in *absehbarer Zeit* erfolgt oder nicht.

Ich bitte, eine solche Entscheidung herbeizuführen⁶.

Keitel

⁶ Lammers nahm von dem Schreiben am 14. 12. 1938 Kenntnis und trug es Hitler am 21. 12. vor. Dieser wünschte wiederum die allgemeine vor der Militärstrafrechtsreform verwirklicht zu sehen und stellte eine Kabinettsitzung für Mitte Jan. 1939 in Aussicht, in welcher er „Richtlinien“ dafür geben wollte; s. Anhang, FV 568*. Dies wurde dem Chef des OKW und sämtl. Empfängern seiner vorliegend. Anfrage am 24. 12. mitgeteilt und gegenüber dem RJuM am 31. 12. noch konkretisiert durch die Ankündigung, daß auf dieser Sitzung „über die weitere Behandlung des Entwurfs eines neuen Strafgesetzbuchs [...] entschieden werden soll“; R 43 II/1516a, Bl. 140, 147, 155v; R 3001/20855, Bl. 361. Indes wurde eine Kabinettsitzung nicht anberaumt. MD Lehmann, Chef der Wehrmachtsrechtsabt. im OKW, betonte in Unterredungen mit RJuM Gürtner und StS Freisler bzw. RM Frank am 9./12. 1. 1939, daß der WM „viel mehr an der Inangriffnahme einer neuen Verfahrensordnung liege als am materiellen Recht“, und Gürtner räumte dabei ein, „daß er keinerlei Bedenken gegen selbständige Maßnahmen [der WM] auf dem Gebiet des Verfahrensrechts habe“; R 43 II/1516a, Bl. 157–159.

Im Febr. 1939 suchte der RJuM die allgem. Strafrechtsreform endlich über den Berg zu bringen, indem er das positive Ergebnis der Einzelverhandlungen mit den Ressorts zusammenfaßte und um einen abschließenden Vortrag bei Hitler nachsuchte: Folgeband, Dok. vom 11. 2. 1939.

Zitierhinweis

Nr. 264 Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 7. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d264>